

**SYED SAHIB SHAH BIN KAKI MIAN**

***LWN.***

**AINA DHOBITAH BINTI MOHD ISA**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 15 Februari 2022 bersamaan 13 Rejab 1443H]**

**[Kes Permohonan No. 10000-077-0066-2021]**

**[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon: Tuan Boestamam bin Ahmad daripada Tetuan Boestamam Ahmad & Co**

**Peguam Syarie Responden: Puan Nor Hafizah binti Haron daripada Tetuan Hafizah Haron & Associates**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes di hadapan kami ini adalah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam kes Rayuan No: 10000-028-0052-2019. Rayuan tersebut adalah lanjutan daripada penghakiman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi

Syariah pada 29/05/2019 dalam kes Tuntutan Hadhanah (Kes Mal No. 10200-028-0178-2018).

[2] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 03/05/ 2021 untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

- 2.1 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memberi kebenaran kepada Pemohon untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden di luar tempoh had masa yang ditetapkan kepada Responden dan/atau Peguam Syarienya.
- 2.2 Lain-lain relief yang Mahkamah fikirkan sesuai dan munasabah.

[3] Notis Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden pada 27/05/2021.

[4] Pemohon telah memplidkan bahawa alasan bagi permohonan ini ialah:

- i. Peguam Syarie Pemohon telah pergi ke alamat Responden, namun Responden tidak berada di alamat tersebut.
- ii. Peguam Syarie Responden telah bertanya kepada jiran-jiran di alamat berkenaan, namun tiada siapa yang mengenali Responden.
- iii. Kelewatan penyerahan Rekod Rayuan bukanlah disengajakan dan permohonan pelanjutan tempoh masa ini tidak akan menjejaskan dan memprejudiskan Responden dalam apa jua keadaan sebaliknya jika Permohonan ini tidak dibenarkan ia akan memprejudiskan hak-hak Pemohon.
- iv. Pemohon mempunyai peluang yang besar dalam rayuan ini kerana rayuan Pemohon adalah atas keseluruhan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah kerana terkhilaf apabila gagal

mengambil kira fakta bahawa Responden masih lagi isteri kepada Pemohon dan sebagai bapa yang sah kepada anak-anak, Pemohon berhak menentukan masa depan anak-anak

### **Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah**

[5] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu:

#### ***Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa***

*(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*

*(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.*

[6] Kami ingin menegaskan di sini bahawa dalam mana-mana permohonan pelanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang

satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.

[7] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** serta kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 iaitu:

- 7.1 tempoh kelewatan;
- 7.2 alasan kepada kelewatan;
- 7.3 kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- 7.4 tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; dan/atau
- 7.5 Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak Pemohon dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

### **Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan**

[8] Berdasarkan penelitian kami terhadap Afidavit Pemohon, kami mendapati bahawa Borang MS30 telah sempurna diterima oleh Pemohon pada 12/01/2021.

Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 25/01/2021 dan Rekod Rayuan pada 16/02/2021 iaitu dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun Pemohon telah gagal menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan.

[9] Berdasarkan **Afidavit Tanpa Serah bertarikh 12/04/2021**, Peguam Syarie Pemohon menyatakan bahawa pada 18/02/2021, jam 3.17 petang, beliau telah pergi ke alamat Responden untuk menyerahkan Rekod Rayuan, walau bagaimanapun Rekod Rayuan tersebut gagal diserahkan secara kediri kerana rumah Responden berkunci dan bermangga serta tidak ada orang di rumah.

[10] Pihak Responden pula dalam Afidavit Jawapannya menegaskan bahawa penyampaian Rekod Rayuan tersebut adalah tidak sempurna. Berdasarkan **Ekshibit “AD-2”** Responden menyatakan bahawa Responden telah membuat makluman berkenaan perubahan alamat Responden dalam **Permohonan No. 10008-055-0756-2019**. Alamat terkini Responden ialah di **2-2-1-A, No. 1 Jalan Rawang Mutiara 1, Rawang Mutiara Bussiness Centre, 48000 Rawang, Selangor**.

[11] Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah berusaha menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden pada **hari ke 37** iaitu masih dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun penyampaian Rekod Rayuan tersebut telah gagal disempurnakan secara kediri memandangkan Responden telah bertukar alamat. Kami juga berpuas hati bahawa Responden ada memaklumkan peri hal berkaitan perubahan alamat tersebut kepada Mahkamah, namun terhad kepada makluman dalam Permohonan No. 10008-055-0756-2019 di

Mahkamah Rendah Syariah sahaja. Tidak ada makluman dibuat ke Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan perubahan alamat tersebut.

[12] Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa wujud keadaan khas dalam permohonan ini yang mewajarkan permohonan ini dibenarkan demi kepentingan keadilan sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes **Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina** [1987] JH 2 (1) 279 sebagaimana berikut –

*“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”*

### **KEPUTUSAN**

**SETELAH** meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.

- [2] Pemohon diperintahkan menyerahkan Rekod Rayuan bagi kes Rayuan No: 10000-028-0052-2019 kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dengan merujuk alamat terkini Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

- .....  
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- .....  
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- .....  
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

57  
O

1

1